CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PASARELA DE PAGOS

Partes. Acme Operaciones (en adelante, Acme) y PagosRed (en adelante, el Proveedor) celebran este contrato para el procesamiento de cobros con tarjeta en la tienda en línea y en el portal de clientes de Acme.

Cláusula 1. Objeto. El Proveedor procesa los cobros con tarjeta de crédito y débito, la reversión de cargos y la conciliación diaria de las transacciones, y entrega a Acme un reporte de conciliación cada día hábil.

Cláusula 2. Vigencia. El contrato tiene una vigencia de dos años a partir de su firma y se renueva por periodos de un año, salvo aviso por escrito con sesenta días naturales de anticipación.

Cláusula 3. Obligaciones del Proveedor.

a) Mantener la pasarela disponible al menos el 99.5% del tiempo de cada mes.
b) Notificar a Acme cualquier incidente que afecte cobros en menos de una hora desde que lo detecte, por correo a la guardia de operaciones.
c) Procesar las solicitudes de reversión de cargos duplicados y reflejarlas en el reporte de conciliación siguiente.
d) Guardar la información de tarjetas conforme a las normas de la industria; Acme nunca recibe ni almacena el número completo de una tarjeta.

Cláusula 4. Obligaciones de Acme. Acme abre los casos de soporte con el número de folio, la hora y los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, y designa un dueño del servicio de pagos como contacto principal.

Cláusula 5. Niveles de servicio.

Tiempo de respuesta. El Proveedor atenderá cada caso de soporte abierto por Acme con una primera respuesta con diagnóstico en un plazo máximo de 4 horas hábiles, contadas desde la apertura del caso. Una respuesta automática no cuenta como primera respuesta.

Penalización por incumplimiento. Si el Proveedor no cumple el tiempo de respuesta, Acme aplicará una penalización del 5% de la cuota mensual por cada caso fuera de plazo, descontada en la factura del mes siguiente. Tres incumplimientos en un mismo trimestre permiten a Acme rescindir el contrato sin costo, con aviso por escrito de treinta días naturales.

Cláusula 6. Confidencialidad. Las partes mantendrán confidencial la información de clientes, cobros y conciliaciones durante la vigencia del contrato y cinco años después de su terminación.

Cláusula 7. Contacto. Los casos de soporte se abren en soporte@pagosred.example. El dueño del servicio por parte de Acme es el área de Finanzas.

Cláusula 8. Jurisdicción. Para la interpretación de este contrato, las partes se someten a los tribunales de la Ciudad de México.